

1. 개정이유

국민권익위원회 소관 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」이 일부개정됨에 따라 공정하고 청렴한 직무수행 및 이해충돌 방지제도 운영지침의 안정적 운영을 위해 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 소속기관장의 사적이해관계자 신고·신청에 대한 조치 근거 마련
(안 제4조제4항)

나. 공정한 직무수행 여부 확인·점검 절차 및 방법 마련(안 제4조제5항)

다. 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 확인절차 개선(안 제5조제2항)

라. 고위공직자 민간부문 업무활동 제출사항 점검·보완절차 구체화(안 제5조제3항)

마. 공직자의 직무 관련 외부활동의 제한(안 제7조)

바. 법령상 공직자의 의무 및 기관의 조치사항 지침에 추가 반영(안 제10조, 제11조, 제14조, 제15조, 제25조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

해양경찰청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 일부개정 예규안

해양경찰청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「공직자의 이해충돌 방지법」 및"을 "「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 "법"이라 한다) 및"으로, "시행령"을 "시행령(이하 "영"이라 한다)"으로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 "법"이라 한다) 제25조 및 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제31조"를 "법 제25조 및 영 제31조"로 한다.

제3조의 제목 "(사적이해관계자의 신고와 회피·기피신청)"을 "(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "해양경찰청과 그 소속기관"을 "해양경찰청 소속"으로, "소속 해양경찰관서"를 "소속기관"으로, "이해충돌 방지법"을 "이해충돌방지법"으로 하며, 같은 조 제2항 및 같은 조 제3항 전단 중 "기피신청"을 각각 "기피 신청"으로 하고, 같은 항 전단 중 "기피사유에"를 "그에"로 한다.

제3조제3항 후단을 다음과 같이 한다.

이때, 해당 공직자는 소속기관장이 요구하는 경우 지체 없이 그 사유

를 소명한 문서를 별지 제3호서식에 따라 작성하여 제출해야 한다.

제4조제1항 중 "회피신청"을 "회피 신청"으로, "기피신청을 받은 날"을 "기피 신청을 받은 날로"로, "소속 해양경찰관서의 장"을 "소속기관장"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "이해충돌방지담당관은 신고·회피신청을 한 공직자 및 기피신청"을 "제1항에 따른 업무를 수행하는 이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 또는 기피 신청"으로, "소속 해양경찰관서의 장으로부터"를 "소속기관장의"로 하며, 같은 조 제3항 중 "이해충돌방지담당관은 소속 해양경찰관서의 장이 공직자를 대상으로"를 "소속기관장이 공직자에게"로, "같은"을 "이해충돌방지담당관은 같은"으로, "기피신청한 사람"을 "기피를 신청한 자"로 하고, 같은 조 제4항을 다음과 같이 한다.

④ 이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 또는 기피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따른 조치의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.

제4조제5항을 제6항으로 하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6항(중전의 제5항) 전단 중 "수행을 저해할"을 "수행에 지장을 줄"로, "별지 제5호서식"을 "별지 제6호서식"으로, "소속 해양경찰관서의"를 "소속기관"으로 하고, 같은 항 후단 중 "신청에 대한 조치에 관하여는 제1항부터 제4항"을 "신청을 위한 조치와 관련해서는 제1항부

터 제5항"으로 한다.

⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우, 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자(관리감독자 또는 소속 기관장이 지명한 자 등을 말한다)는 신고·회피 신청을 한 공직자 또는 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제5호서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.

제5조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항을 제4항으로 하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4항(중전의 제2항) 중 "해양경찰청 이해충돌방지담당관"을 "이해충돌방지담당관"으로, "않는"을 "아니하는"으로 한다.

① 해양경찰청 소속 고위공직자(이하 "고위공직자"라 한다)는 법 제8조제1항에 따라 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 경우, 그 활동 내역을 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제7호서식을 작성하여 소속기관 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우, 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제8호서식을 작성하여 소속기관 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

③ 해양경찰청장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 해

양경찰청장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직신고 사항, 선거공보, 그 밖에 고위공직자의 민간부문 업무활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 누락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

제6조제1항 중 "별지 제7호서식"을 "별지 제9호서식"으로, "소속 해양경찰관서"를 "소속기관"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "제4항"을 "제5항"으로 한다.

제20조를 제26조로 하고, 제11조부터 제19조까지를 각각 제16조부터 제24조까지로 하며, 제9조 및 제10조를 각각 제12조 및 제13조로 하고, 제7조 및 제8조를 각각 제8조 및 제9조로 하며, 제7조, 제10조, 제11조, 제14조 및 제15조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제7조(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호, 제4호 및 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제10호서식을 작성하여 소속기관 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호서식에 따라 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자가 소속기관장인 경

우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제 11호서식에 따라 소속기관장에게 통보한다.

제10조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) ① 공직자는 법 제13조에 따라 소속기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 해서는 안 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그렇지 않다.

② 해양경찰청은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 관련 법령에 따라 관리한다.

제11조(직무상 비밀 등 이용 금지) ① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 아니한 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 해서는 안 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한

자는 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득해서는 안 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 해서는 안 된다.

제14조(위법한 직무처리에 대한 조치) 해양경찰청장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제15조(부당이득의 환수 등) ① 해양경찰청장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 해양경찰청장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

제8조(종전의 제7조) 본문 중 "해양경찰관서"를 "해양경찰청"으로, "법

제11조제1항에 따른"을 "법 제11조제1항 각 호에 해당하는"으로, "채용 대상자로부터 별지 제8호서식"을 "채용대상자(법 제11조제2항 각 호에 해당하는 사람은 제외한다)로부터 별지 제12호서식"으로 하고, 같은 조 단서를 삭제한다.

제9조(종전의 제8조) 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "해양경찰관서"를 "해양경찰청"으로, "법 제12조제1항에 따른"을 "법 제12조제1항 각 호에 해당하는"으로, "별지 제9호서식"을 "별지 제13호서식"으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 해양경찰청장은 고위공직자의 재산공개사항, 겸직신고 사항, 그 밖에 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 자인지를 확인할 수 있는 자료를 참고하여 법 제12조제1항에 따른 수의계약의 상대방이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인할 수 있다.

제12조(종전의 제9조) 중 "소속 기관"을 "소속기관"으로, "별지 제10호서식"을 "별지 제14호서식"으로, "소속 해양경찰관서"를 "소속기관"으로 한다.

제13조(종전의 제10조) 중 "이해충돌 방지법"을 "이해충돌방지법"으로 한다.

제16조(종전의 제11조)제1항 각 호 외의 부분 중 "공직자는"을 "공직자가"로, "발생했거"를 "발생하였거"로, "별지 제11호서식을 작성하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에"를 "국민권익위원회, 법 위반행위

가 발생한 공공기관 및 그 감독기관, 감사원, 수사기관에 별지 제15호서식을 작성하여"로 하고, 같은 항 제1호부터 제3호까지를 각각 삭제하며, 같은 조 제2항 중 "별지 제11호서식"을 "별지 제15호서식"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "이해충돌방지담당관"을 "제1항에 따른 신고를 받은 소속기관장 또는 이해충돌방지담당관"으로 한다.

제17조(중전의 제12조) 중 "별지 제12호서식"을 "별지 제16호서식"으로 한다.

제18조(중전의 제13조)를 다음과 같이 한다.

제18조(이첩·송부의 처리) 이해충돌방지담당관은 법 제19조제2항에 따라 국민권익위원회로부터 이첩 또는 송부 받은 경우 법 제19조제4항에 따라 조사 등을 마친 날부터 10일 이내에 그 결과를 신고자(신고자가 신분공개에 동의하지 아니하여 신고자의 인적사항을 제외하고 신고를 이첩 또는 송부받은 경우는 제외한다. 이하 같다) 및 국민권익위원회에 별지 제16호서식에 따른 서면으로 통보해야 한다.

제19조(중전의 제14조) 중 "접수받은 신고 또는 이첩·송부 받은 신고가 영 제24조제1항"을 "영 제24조제1항"으로, "해당하여"를 "해당하여 법 제18조제1항에 따라 접수받은 신고 또는 법 제19조제2항에 따라 이첩·송부 받은 신고를"로, "이첩·송부 받은 경우"를 "이첩·송부받은 경우"로, "별지 제13호서식"을 "별지 제17호서식"으로 한다.

제20조(중전의 제15조) 중 "조사등"을 "조사 등"으로, "별지 제14호서식"을 "별지 제18호서식"으로 한다.

제21조(종전의 제16조)제1항 중 "해양경찰청 이해충돌방지담당관"을 "이해충돌방지담당관"으로, "이해충돌방지에"를 "이해충돌 방지에"로, "공직자를 대상으로 매년"을 "매년"으로 한다.

제22조(종전의 제17조) 전단 중 "있다"를 "있고 이해충돌방지담당관은 별지 제19호서식에 따라 상담 내용을 관리해야 한다"로 하고, 같은 조 후단을 삭제한다.

제23조(종전의 제18조)의 제목 "(이해충돌방지 자문기구의 구성·운영 등)"을 "(이해충돌방지 자문기구의 구성·운영)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "해양경찰청장"을 "해양경찰청장 및 소속기관장"으로, "경우 해양경찰청"을 "경우"로, "구성하여"를 "구성해"로 하며, 같은 조 제2항 중 "해양경찰청 이해충돌방지담당관을 포함하여 3명"을 "이해충돌방지담당관을 포함하여 3인"으로, "외부 전문가 중에서 해양경찰청장"을 "사람 중에서 해양경찰청장 및 소속기관장"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "1년"을 "2년"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "해양경찰청 이해충돌방지담당관이 소집하고, 신고자, 피신고자 등"을 "이해충돌방지담당관이 소집하고,"로 한다.

제24조(종전의 제19조)를 다음과 같이 한다.

제24조(징계양정 기준) 해양경찰청장 및 소속기관장은 소속 공직자가 법 또는 법에 따른 명령을 위반하여 법 제26조에 따라 징계처분을 하는 때에는 별표의 법 위반행위 관련 징계양정기준을 참작할 수 있다.

제25조를 다음과 같이 신설한다.

제25조(과태료) 해양경찰청장 및 소속기관장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 한다.

제26조(종전의 제20조) 중 "6월 30일 까지"를 "6월 30일까지"로 한다.
별표를 별지와 같이 한다.

별지 제5호서식, 별지 제6호서식, 별지 제7호서식, 별지 제8호서식, 별지 제9호서식, 별지 제10호서식, 별지 제11호서식, 별지 제12호서식, 별지 제13호서식, 별지 제14호서식, 별지 제15호서식을 각각 별지 제6호서식, 별지 제7호서식, 별지 제9호서식, 별지 제12호서식, 별지 제13호서식, 별지 제14호서식, 별지 제15호서식, 별지 제16호서식, 별지 제17호서식, 별지 제18호서식, 별지 제19호서식으로 하고, 별지 제5호서식, 별지 제8호서식, 별지 제10호서식 및 별지 제11호서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

법 위반 행위 관련 징계양정기준(제24조 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심 하고 경과실이거 나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도 가 약하고 경과 실인 경우
법 제5조, 제6조, 제8조, 제9조, 제15조에 따른 신 고산청제출 의무 위반 및 제7조의 조치 미이행	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
법 제10조, 제11조, 제 12조, 제13조에 따른 제 한금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
법 제14조에 따른 직무 상 비밀 또는 미공개 정보 를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉
법 제20조 제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보 호법」 제12조제1항의 비 밀 보장 의무 위반	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
법 제20조 제2항 위반 법 제20조제4항에 따라 준 용되는 「공익신고자 보 호법」 제21조제2항에 따 라 확정된 보호조치결정 미이행	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
법 제20조 제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보호법」 제19조제2항· 제3항을 위반하여 자료 제출 등 거부 행위 제20 조의2의 특별보호조치 결정 미이행	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
법 제23조에 해당하는 비밀 누설	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책

사적이해관계자 신고 등에 대한 공정한 직무수행 확인·점검서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

① 신고· 신청인 등	성명	소속	직위(직급)
----------------	----	----	--------

신고 유형	☐ 사적이해관계자의 신고 및 회피 신청 ☐ 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고 ☐ 직무관련자와의 거래 신고		
-------	--	--	--

확인·점검자	성명	소속	직위(직급)
--------	----	----	--------

② 확인·점검 내용			
---------------	--	--	--

③ 확인·점검 결과	☐ 특이사항 없음 ☐ 특이사항 있음 후속 조치 내용 :		
---------------	--	--	--

년 월 일

확인·점검자

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

작성방법

- ① “신고·신청인 등”은 사적이해관계자 신고·회피 신청을 한 공직자, 기피 신청의 대상이 된 공직자, 공공기관 직무관련 부동산 보유·매수 신고를 한 공직자, 직무관련자 거래 신고를 한 공직자를 적습니다.
- ② “확인·점검 내용”은 신고·신청인 등이 해당 직무를 계속 수행하지 않고 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 해당 직무가 동일한 과정과 절차를 거쳐 유사한 결과가 도출되었을 것인지에 대해 확인·점검하고 그 내용을 구체적으로 적습니다.
- 예1) 신고·신청인 등의 직무가 ○○건에 대한 수의계약 체결인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 나라장터를 이용해 견적서를 제출받고, 최저 입찰자를 선정하였을 것임을 확인·점검
- 예2) 신고·신청인 등의 직무가 ○○계약직을 채용하는 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 기관 홈페이지에 채용 사항을 공고하고, 기관 규칙에서 정한 평정기준 및 심사위원회 구성·운영에 따라 채용후보자를 선발하였을 것임을 확인·점검
- 예3) 신고·신청인 등의 직무가 ○○허가를 처리하는 직무인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 법령·기준에서 정한 허가 요건을 검토하여 허가 여부에 대한 판단을 동일하게 하였을 것임을 확인·점검
- ③ “확인·점검 결과”는 공정하게 직무를 수행한 경우 ‘특이사항 없음’에 체크하고, 직무의 공정성이 의심되는 경우 ‘특이사항 있음’에 체크합니다. ‘특이사항 있음’에 체크한 경우, 후속 조치 내용을 간략하게 적습니다.
- 예1) 신고·신청인 등이 수행한 ○○직무에 대해 추가적으로 자체 감사를 실시하고자 함(○○월 예정)
- 예2) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 주의·경고 조치함(○○월 ○○일)
- 예3) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 ○○ 관련 위법 사항이 발견되어 신고·신청인 등을 징계위원회에 회부함(○○월 ○○일)

고위공직자의 민간부문 업무활동 내역 없음 확인서

제출인	성명	소속
	직위(직급)	임용일(임기 개시일)

본인은 위 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없음을 확인합니다.

년 월 일

○○기관장 귀중

제출인

(서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

직무 관련 외부활동 허가 신청서

(앞 쪽)

접수번호		접수일		처리일	
신고인	성명	소속		직위(직급)	
① 요청인	기관명	담당자		연락처	
② 외부활동 유형	☐ 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위(「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외)				
	☐ 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위				
	☐ 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위				
외부활동 내용	③ 외부활동 주제				
	④ 외부활동 방법				
	⑤ 외부활동 일시		⑥ 일괄신고		
	20 ~ 20		월 평균 횟수 : 회		
			연간 총 횟수 : 회		
⑦ 사례금					
총액 천원 (※ 1회 평균 대가 천원)					
[교통비·숙박비·식비(실비) 천원 별도] (※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 천원)					

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 위와 같이 직무 관련 외부활동을 신청합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

작성방법

※ 본 “직무 관련 외부활동 허가 신청서”는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우에 해당하는 사항은 작성하지 않습니다.

- ① “요청인”은 1)공직자에게 지식이나 정보 제공을 요청하고 대가를 지급한 주체 2)공직자가 대리하는 외국의 기관·법인·단체 3)공직자가 취임하려고 하는 직위가 속한 기관을 말합니다.
- ② “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 유형에 체크 표시 합니다.
- ③ “외부활동 주체”는 공직자가 ①에서 선택한 외부활동 유형과 관련한 구체적인 활동 내용을 간략하게 적습니다.
(예) 1) ○○언론사 요청으로 ○○○정책 효과에 대한 자문
2) ○○법인을 대리해 ○○에 관한 소송 수행
3) ○○단체의 단체장으로 취임
- ④ “외부활동 방법”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 구체적 방법을 간략하게 적습니다.
(예) 1) 서면 자문, 유선 자문 등
2) 관련 자료 제공, 재판 출석 등
3) 단체장으로서의 제반 활동 수행
- ⑤ “외부활동 일시”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 일시를 적습니다.
(예) 1) 자문 기간
2) 대리 기간
3) 취임 기간
- ⑥ “일괄신고”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 연간 정기적으로 수행하는 경우에만 작성합니다.
(예) ○○법인에 월 평균 2회씩 1년간 ○○기술 관련 자문을 하는 경우, 연간 총 24회, 월 평균 2회로 작성
- ⑦ “사례금”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하고 지급받은 대가를 작성합니다. 이 때, 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [] 속에 별도 기재합니다.

직무 관련 외부활동 허가 통보서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호		접수일		통보일	
신청인	성명	소속		직위(직급)	
① 외부활동 유형	[] 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위(「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외)				
	[] 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위				
	[] 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위				
② 결과	[] 허가				
	[] 불허가 * 허가하지 않는 사유 :				
기타 참고사항					

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 직무 관련 외부활동 허가 신청에 대한 결과를 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

○○기관장

(서명 또는 인)

작성방법

- ① “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 유형에 체크 표시 합니다.
- ③ “결과”는 허가 또는 불허가를 선택하여 표시하고, 불허가하는 경우, 그 사유를 간략하게 적습니다.
- (예) 공직자가 신청한 외부활동은 공직자의 공정한 직무수행에 지장을 줄 것이라 판단됨

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 지침은 「 <u>공직자의 이해충돌 방지법</u> 」 및 같은 법 시행령에서 규정하고 있는 이해충돌 방지제도를 해양경찰청과 그 소속기관에서 원활하게 운영하기 위해 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.		제1조(목적)	-----	「 <u>공직자의 이해충돌 방지법</u> 」 (이하 “법”이라 한다) 및 ----- <u>시행령</u> (이하 “영”이라 한다)----- ----- ----- -----.
제2조(이해충돌방지담당관의 지정) 「 <u>공직자의 이해충돌 방지법</u> 」 (이하 “법”이라 한다) 제25조 및 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제31조에 따른 해양경찰청과 그 소속기관의 이해충돌방지담당관은 다음 각 호와 같다.		제2조(이해충돌방지담당관의 지정)	<u>법 제25조</u> 및 <u>영 제31조</u> ----	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. ~ 5. (생략)		1. ~ 5.	(현행과 같음)	
제3조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피신청) ① <u>해양경찰청과 그 소속기관</u> 공직자(이하 “공직자”라 한다)는 법 제5조제1항에 따라 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 신고하고 회피를 신청하려는 경우에는 별지 제1호서식을 작성하여 소		제3조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) ① <u>해양경찰청 소속</u> -----	----- ----- ----- ----- -----	소

속 해양경찰관서 이해충돌방지
담당관에게 서면(전자문서 및
청렴포털의 이해충돌 방지법 표
준신고시스템을 통한 신고를 포
함한다. 이하 같다)으로 제출해
야 한다.

② 이해충돌방지담당관은 법 제
5조제2항에 따라 기피신청을 하
려는 신청인에게 별지 제2호서
식을 작성하여 서면으로 제출하
도록 안내해야 한다.

③ 이해충돌방지담당관은 법 제
5조제2항에 따라 기피신청의 대
상이 된 공직자에게 기피사유에
대한 의견을 들을 수 있다. 이
경우 공직자는 별지 제3호서식
을 작성하여 제출해야 한다.

제4조(사적이해관계자의 신고 등
에 대한 조치) ① 이해충돌방지
담당관은 법 제5조제1항에 따른
신고 및 회피신청, 같은 조 제2
항에 따른 기피신청을 받은 날
부터 7일 이내에 법 제7조제1항

속기관 -----

----- 이해충돌방지법 ----

-----.

② -----
----- 기피 신청-----

-----.

③ -----
----- 기피 신청-----
----- 그에 -----
-----.
이 때, 해당 공직자는 소속기관장
이 요구하는 경우 지체 없이 그
사유를 소명한 문서를 별지 제3
호서식에 따라 작성하여 제출해
야 한다.

제4조(사적이해관계자의 신고 등
에 대한 조치) ① -----

----- 회피 신청-----
----- 기피 신청을 받은 날
로-----

및 제2항에 따른 조치가 이행될 수 있도록 신고 내용을 확인하고 필요시 소속 해양경찰관서의 장에게 신속히 보고해야 한다.

② 이해충돌방지담당관은 신고
· 회피신청을 한 공직자 및 기
피신청의 대상이 된 공직자를
지휘·감독하는 상급자 또는 소
속 해양경찰관서의 장으로부터
의견을 들을 수 있다.

③ 이해충돌방지담당관은 소속
해양경찰관서의 장이 공직자를
대상으로 법 제7조제1항 또는
제2항에 따른 조치를 한 경우
같은 조 제3항에 따라 해당 공
직자와 기피신청한 사람에게 지
체 없이 그 내용을 별지 제4호
서식에 따른 서면으로 통보해야
한다.

④ 이해충돌방지담당관은 제3
항에 따라 통보한 내용이 이행
되고 있는지를 확인·점검해야
한다.

----- 소속기관장-----
-----.

② 제1항에 따른 업무를 수행하
는 이해충돌방지담당관은 신고
· 회피 신청을 한 공직자 또는
기피 신청----- 소
속기관장의 -----
-----.

③ 소속기관장이 공직자에게 -

이해충돌방지담당관은 같은 --
---- 기피를 신청한 자-----

---.

④ 이해충돌방지담당관은 신고
· 회피 신청을 한 공직자 또는
기피 신청의 대상이 된 공직자
가 소속기관장인 경우, 부기관
장(부기관장이 없는 경우 이에
상당하는 자를 포함한다)의 의
견을 들어 법 제7조에 따른 조

<신 설>

⑤ 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다)가 사적이해관계자가 아닌 경우에도 공정한 직무 수행을 저해할 우려가 있다고 스스로 판단하여 법 제7조제1항 각 호의 조치를 신청하는 경우 별지 제5호서식을 작성하여 소속 해양경찰관서의 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다. 이 경우 신청에 대한 조치에 관하여는

치의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.

⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우, 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자(관리감독자 또는 소속 기관장이 지명한 자 등을 말한다)는 신고·회피 신청을 한 공직자 또는 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제5호서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.

⑥ -----

----- 수행에 지장을
줄 -----
----- 별지 제6호서식-----
----- 소속기관 -----

----- . -----
신청을 위한 조치와 관련해서는

제1항부터 제4항까지를 준용한다.

제5조(고위공직자 민간부문 업무 활동 내역 제출·관리) ① 고위공직자는 법 제8조제1항에 따라 민간 부문 업무활동 내역을 제출하는 경우 별지 제6호서식을 작성하여 해양경찰청 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

<신 설>

<신 설>

제1항부터 제5항-----
--.

제5조(고위공직자 민간부문 업무 활동 내역 제출·관리) ① 해양경찰청 소속 고위공직자(이하 “고위공직자”라 한다)는 법 제8조제1항에 따라 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 경우, 그 활동 내역을 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제7호서식을 작성하여 소속기관 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우, 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제8호서식을 작성하여 소속기관 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

③ 해양경찰청장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는

② 해양경찰청장(민간 부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 해양경찰청장인 경우에는 해양경찰청 이해충돌방지담당관을 말한다)은 법 제8조제4항에 따라 다른 법령에서 정보 공개가 금지되지 않는 범위에서 민간 부문 기관명, 직위 또는 직급, 주요 업무활동 내역과 활동기간을 공개할 수 있다.

제6조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① 공직자는 법 제9조제1항에 따른 사실을 신고하려는 경우 별지 제7호서식을 작성하여 소속 해양경찰관서 이해충

사람이 해양경찰청장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직신고 사항, 선거공보, 그 밖에 고위공직자의 민간부문 업무활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 누락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

④ -----

-- 이해충돌방지담당관-----

----- 아니하는 -----

-----.

제6조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① -----

----- 별지 제9호서식-----
--- 소속기관 -----

돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항에 따른 신고가 있는 경우 신고 사항에 대한 조치에 관하여는 제4조제1항부터 제4항까지를 준용한다.

<신 설>

-----.

② -----

----- 제5
항-----.

제7조(직무 관련 외부활동의 제

한) ① 공직자는 법 제10조제2호, 제4호 및 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제10호서식을 작성하여 소속기관 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호서식에 따라 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를

제7조(가족 채용 제한 대상 확인)

해양경찰관서의 채용 업무를 담당하는 공직자는 법 제11조제1항에 따른 가족 채용 제한 대상인지를 확인하기 위해 채용대상자로부터 별지 제8호서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다. 다만, 법 제11조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

제8조(수익계약 체결 제한 대상 확인)

해양경찰관서의 계약 업무를 담당하는 공직자는 물품·용역·공사 등의 수익계약을 체결하려는 경우 법 제12조제1항에 따른 수익계약 체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약의 상대방으로부터 별지 제9호서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다.

<신 설>

포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제11호서식에 따라 소속기관장에게 통보한다.

제8조(가족 채용 제한 대상 확인)

해양경찰청-----
----- 법 제11조제1항
각 호에 해당하는 -----
----- 채용대상
자(법 제11조제2항 각 호에 해당하는 사람은 제외한다)로부터
별지 제12호서식-----.
<단서 삭제>

제9조(수익계약 체결 제한 대상 확인)

① 해양경찰청-----

----- 법 제12조제1항
각 호에 해당하는 -----

----- 별지 제13호서식

② 해양경찰청장은 고위공직자의 재산공개사항, 겸직신고 사

<신 설>

<신 설>

항, 그 밖에 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 자인지를 확인할 수 있는 자료를 참고하여 법 제12조제1항에 따른 수의계약의 상대방이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인할 수 있다.

제10조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) ① 공직자는 법 제13조에 따라 소속기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 해서는 안 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그렇지 않다.

② 해양경찰청은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 관련 법령에 따라 관리한다.

제11조(직무상 비밀 등 이용 금지) ① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 아니

한 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 해서는 안 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 자는 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득해서는 안 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀

제9조(퇴직자 사적 접촉 신고 방법) 공직자는 법 제15조제1항에 따라 직무관련자인 소속 기관의 퇴직자와 사적 접촉을 신고하려는 경우 별지 제10호서식을 작성하여 소속 해양경찰관서 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

제10조(신고·신청의 기록·관리) 이해충돌방지담당관은 법 제5조부터 제9조까지 및 제15조에 따른 신고·회피·기피·조치·점검·통보·고발·업무활동내역 등에 관한 사항을 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 청렴포털의 이해충돌 방지법 표준신고시스템을 통해 전자적 처리가 가능한 방법으로 기록·관리해야 한다.

<신 설>

또는 소속 공공기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 해서는 안 된다.

제12조(퇴직자 사적 접촉 신고 방법) -----
----- 소속기관-----

----- 별지 제14호서식-----
----- 소속기관 -----

-----.

제13조(신고·신청의 기록·관리) -----

----- 이해충돌방지법 -----

-----.

제14조(위법한 직무처리에 대한 조치) 해양경찰청장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제

<신 설>

1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제15조(부당이득의 환수 등) ①

해양경찰청장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 해양경찰청장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

제11조(위반행위 신고) ① 공직자
 는 법 제18조제1항에 따라 법
 위반행위가 발생했거나 발생하
 고 있다는 사실을 신고하려는
 경우 별지 제11호서식을 작성하
 여 다음 각 호의 어느 하나에
 해당하는 기관에 서면으로 제출
 해야 한다.

1. 법 위반행위가 발생한 소속
해양경찰관서 또는 그 감독기
관

2. 감사원 또는 수사기관

3. 국민권익위원회

② 이해충돌방지담당관은 공직
 자가 아닌 국민이 제1항의 신고
 를 하려는 경우 별지 제11호서
식을 작성하여 서면으로 제출하
 도록 안내해야 한다.

③ 이해충돌방지담당관은 신고

③ 법 제22조제3항에 따라 제1
항 또는 제2항에도 불구하고 다
른 법률에서 공직자 또는 제3자
가 얻은 부당이득의 몰수, 환수
등에 대하여 규정하고 있는 경
우에는 그 법률에 따른다.

제16조(위반행위 신고) ① 공직자
가 -----
 ----- 발생하였거-----

 --- 국민권익위원회, 법 위반행
위가 발생한 공공기관 및 그 감
독기관, 감사원, 수사기관에 별
지 제15호서식을 작성하여 ---
 -----.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

② -----

 ----- 별지 제15호서
식-----
 -----.

③ 제1항에 따른 신고를 받은

자의 인적사항이나 신고내용이 외부에 알려지지 않도록 해야 한다.

제12조(위반행위 신고의 처리) 이 해충돌방지담당관은 법 제18조 제1항에 따른 신고를 받은 경우 법 제19조제4항에 따라 조사·감사 또는 수사(이하 “조사등”이라 한다)를 마친 날부터 10일 이내에 그 결과를 신고자에게 별지 제12호서식에 따른 서면으로 통보해야 한다.

제13조(이첩·송부의 처리) 해양경찰청 이해충돌방지담당관은 법 제19조제2항 및 영 제22조제5항에 따라 국민권익위원회로부터 신고를 이첩 또는 송부 받은 경우 법 제19조제4항에 따라 조사등을 마친 날부터 10일 이내에 그 결과를 신고자(신고자가 신분공개에 동의하지 않아 신고자의 인적사항을 제외하여 신고를 이첩 또는 송부 받은 경우는 제외한다. 이하 같다) 및 국민권익위원회에 별지 제12호서식에 따른 서면으로 통보해야

소속기관장 또는 이해충돌방지담당관-----
-----.

제17조(위반행위 신고의 처리) -----

별지 제16호서식-----
-----.

제18조(이첩·송부의 처리) 이해충돌방지담당관은 법 제19조제2항에 따라 국민권익위원회로부터 이첩 또는 송부 받은 경우 법 제19조제4항에 따라 조사등을 마친 날부터 10일 이내에 그 결과를 신고자(신고자가 신분공개에 동의하지 아니하여 신고자의 인적사항을 제외하고 신고를 이첩 또는 송부받은 경우는 제외한다. 이하 같다) 및 국민권익위원회에 별지 제16호서식에 따른 서면으로 통보해야 한다.

제16조(교육) ① 해양경찰청 이해충돌방지담당관은 법 제24조제1항에 따라 이해충돌방지에 관한 교육계획을 수립하고 공직자

제21조(교육) ① 이해충돌방지담
당관-----
----- 이해충돌 방지에 --
----- 매년 --

를 대상으로 매년 1회 이상 교육을 실시해야 한다.

② (생략)

제17조(위반여부에 대한 상담) 공
직자는 법에 따른 의무와 관련
하여 상담이 필요한 경우 이해
충돌방지담당관과 상담할 수 있
다. 이 경우 이해충돌방지담당
관은 별지 제15호서식에 따라
상담 내용을 관리해야 한다.

제18조(이해충돌방지 자문기구의
구성·운영 등) ① 해양경찰청
장은 영 제32조제1항 각 호의
사항에 관한 자문에 응하기 위
해 필요한 경우 해양경찰청 이
해충돌방지담당관을 장으로 하
는 이해충돌방지 자문기구(이하
“자문기구”라 한다)를 구성하여
운영할 수 있다.

② 자문기구는 해양경찰청 이해
충돌방지담당관을 포함하여 3
명 이상으로 구성하고, 구성원
은 부패방지 업무와 관련하여
학식과 경험이 풍부한 외부 전
문가 중에서 해양경찰청장이 위
촉한다.

-----.

② (현행과 같음)

제22조(위반여부에 대한 상담) --

----- 있
고 이해충돌방지담당관은 별지
제19호서식에 따라 상담 내용을
관리해야 한다. <후단 삭제>

제23조(이해충돌방지 자문기구의
구성·운영) ① 해양경찰청장
및 소속기관장-----

----- 경우 -----

----- 구성해 --
-----.

② ----- 이해충돌방지담
당관을 포함하여 3인 -----

----- 사람 중
에서 해양경찰청장 및 소속기관
장--.

③ 자문기구 구성원의 임기는 위촉된 날부터 1년으로 하되 연임할 수 있다.

④ 자문기구의 회의는 해양경찰청 이해충돌방지담당관이 소집하고, 신고자, 피신고자 등 관계인은 자문기구의 요청에 따라 회의에 참석하여 의견을 진술하거나 자료를 제출할 수 있다.

⑤·⑥ (생략)

제19조(징계양정 기준) 해양경찰관서의 장이 법 위반행위자에 대한 징계처분을 하는 때에는 별표의 법 위반행위 관련 징계양정 기준을 참작해야 한다.

<신설>

제20조(재검토 기한) 해양경찰청

③ -----
----- 2년-----
-----.

④ ----- 이해충돌방지담당관이 소집하고, -----

-----.

⑤·⑥ (현행과 같음)

제24조(징계양정 기준) 해양경찰청장 및 소속기관장은 소속 공직자가 법 또는 법에 따른 명령을 위반하여 법 제26조에 따라 징계처분을 하는 때에는 별표의 법 위반행위 관련 징계양정기준을 참작할 수 있다.

제25조(과태료) 해양경찰청장 및 소속기관장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 한다.

제26조(재검토 기한) -----

장은 이 지침에 대하여 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관 한 규정」에 따라 2022년 7월 1 일 기준으로 매 3년이 되는 시 점(매 3년째의 <u>6월 30일</u> 까지 말한다)마다 그 타당성을 검토 하여 개선 등의 조치를 해야 한 다.	----- ----- ----- ----- ----- <u>6월 30일까지</u> ----- ----- ----- ----- -----
---	--